

한 국 과 학 기 술 기 획 평 가 원

개 선 요 구

제 목 수의계약 체결 시 퇴직자 영입확인 절차 미흡

소 관 기 관 국가과학기술인력개발원

조 치 부 서 인프라운영실

내 용

1. 업무개요

국가과학기술인력개발원(이하 ‘인력개발원’ 이라 한다)은 「계약업무요령」 따라 수의계약 체결 및 절차 관리 등의 업무를 수행하고 있다.

2. 사실관계 및 판단기준

「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 등에서는 수의계약 시 퇴직자의 특혜방지를 위해 수의계약 제한 대상을 구체적으로 명시하고 있으며, 공공기관 퇴직자가 대표이사 등으로 있는 법인이나 퇴직자가 상대가 되는 수의계약은 퇴직자의 퇴직일로부터 2년간 금지하고 있다.

또한 인력개발원 「계약업무요령」 제24조의2(수의계약 체결의 제한)에 따라 인력개발원의 퇴직자가 대표이사, 이사, 감사 또는 「상법」제401조의2(업무집행지시자 등의 책임) 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자로 근무하고 있는 법인과 그 퇴직자의 퇴직일로부터 2년 이내에 계약을 체결하려는 경우 및 인력개발원의 퇴직자와 그 퇴직자의 퇴직일로부터 2년 이내에 계

약을 체결하려는 경우 수의계약 체결을 금지하고 있으며, 계약담당부서의 장은 법인과 수의계약을 체결하려는 경우에는 해당 법인으로부터 퇴직자영입확인서를 제출받아 해당하는 사람이 없음을 확인해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

인력개발원의 수의계약 계약체결서류를 확인한 결과, 위 규정에 따른 퇴직자영입확인서를 확인(첨부)하지 않았다. 계약담당부서에 질의한 결과, 계약담당자가 수의계약 체결 시 퇴직자영입확인서를 계약업체로부터 제출받아 확인 후 별도 관리(보관) 하고 있는 것으로 확인되었다.

이로 인해 위 규정에 따른 계약담당부서의 장이 퇴직자영입확인서에 대한 검토 절차가 누락되어 있으며, 계약 담당자의 단독 확인 과정만 거치고 있어 권한 남용에 대한 우려 및 계약체결 업무의 공정성, 투명성이 우려되는 것으로 확인되었다.

또한, 규정에 퇴직자영입확인서를 제출받도록 명시는 되어 있으나, 확인서 표준양식을 규정에서 정하고 있지 않아 계약자 등이 이를 악의적으로 임의 변경하는 등으로 계약 분쟁 및 악용의 소지가 있다.

관계부서 의견 소관부서(인프라운영실)는 행정시스템의 첨부파일 용량 제한 등으로 인해 계약체결서류 중 퇴직자영입확인서를 시스템에 등록하지 못하고, 담당자가 확인 후 별도로 관리해 왔으나, 향후 시스템 개선 등을 통해 관련 규정에 따른 절차를 준수하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 국가과학기술인력개발원장은 「계약업무요령」에 따라 법인과 수의계약을 체결하려는 경우에는 해당 법인으로부터 퇴직자영입확인서를 제출받아 계약담당자뿐만 아니라 계약담당부서장까지 확인하여 계약상 흠결이 발생하지 않도록 계약 결재 절차를 개선하시기

바라며, 퇴직자영입확인서 표준서식을 규정에 마련하시기 바랍니다.(개선)